

Tóm tắt

[### 13.1 Cấu trúc doanh nghiệp: Tổng quan về các cân nhắc pháp lý và thuế](#)

Là doanh nhân đồng nghĩa với việc phải đưa ra những quyết định quan trọng, trong đó đầu tiên là xác định mục đích của doanh nghiệp: chẳng hạn, ai sẽ là người hưởng lợi từ việc tạo ra thực thể này? Quyết định quan trọng thứ hai là bạn sẽ là doanh nghiệp vì lợi nhuận hay phi lợi nhuận. Quyết định này gắn chặt với mục đích của doanh nghiệp và không nhất thiết phụ thuộc vào mức doanh thu bạn nghĩ mình có thể tạo ra, mà phụ thuộc vào việc ai sẽ "sở hữu" thực thể đó và nó sẽ làm gì với phần lợi nhuận tạo ra. Quyết định thứ ba là chọn loại thực thể hay cấu trúc doanh nghiệp. Các lựa chọn bao gồm corporation, LLC, partnership và sole proprietorship.

[### 13.2 Công ty cổ phần](#)

Khi thành lập một corporation, có rất nhiều lựa chọn. Một lựa chọn là thành lập C corporation hay S corporation. Đây chủ yếu là quyết định về thuế, với C corporations bị đánh thuế như corporation còn S corporations bị đánh thuế như partnership. Phương án nào tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm số lượng shareholders mà bạn muốn có và bạn muốn giữ lại bao nhiêu doanh thu trong corporation so với rút ra dưới dạng cổ tức, đồng thời cân nhắc khả năng bị đánh thuế hai lần. Một lựa chọn khác là bạn có muốn trải qua quy trình trở thành B corporation được chứng nhận bằng cách tuân thủ một loạt hướng dẫn về xã hội và tính bền vững hay không. Cuối cùng, bạn phải quyết định liệu sau này equity (stock) của mình sẽ được nắm giữ công khai như ở đa số công ty lớn hay được nắm giữ tư nhân, điều có thể cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn nhưng hạn chế khả năng tiếp cận vốn.

[### 13.3 Hợp danh và liên doanh](#)

Partnership là một hình thức kinh doanh phổ biến. Trong nhóm cấu trúc partnership có nhiều loại thực thể hay cấu trúc khác nhau. Việc lựa chọn có thể khá phức tạp vì một lựa chọn thiếu hiểu biết có thể dẫn đến vấn đề pháp lý. Các lựa chọn gồm GP, LP, LLP và LLLP, mỗi loại có những điều kiện riêng khiến nó có thể là lựa chọn đúng hoặc sai. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn loại partnership nào bao gồm mục đích kinh doanh, cấu trúc quản lý, thuế và trách nhiệm pháp lý. Bên cạnh partnerships, một loại thực thể liên quan là joint venture. Joint ventures có thể là sự kết hợp của hai hay nhiều thực thể kinh doanh cùng hợp tác trong một khoảng thời gian hữu hạn cho một mục đích xác định.

[### 13.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn \(LLC\)](#)

Trong hai mươi lăm năm qua, LLC đã trở thành một trong những thực thể kinh doanh phổ biến nhất đối với startup mới. Sự tăng trưởng vượt bậc của LLC đến từ một phương trình đơn giản: dễ thành lập + dễ vận hành + trách nhiệm hữu hạn = phổ biến. LLC mang lại cho doanh nhân nhiều đặc điểm hấp dẫn: chi phí thấp, ít phải duy trì, bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sở hữu khỏi trách nhiệm pháp lý và cho phép lựa chọn cơ chế thuế linh hoạt.

[### 13.5 Doanh nghiệp một chủ](#)

Cấu trúc hay thực thể sole proprietorship là hình thức kinh doanh phổ biến nhất ở Hoa Kỳ. Nó dễ thành lập, chi phí thấp, do chủ sở hữu trực tiếp quản lý và chịu mức điều tiết tối thiểu về mặt hình thành và/hoặc vận hành. Tuy nhiên, bên cạnh các điểm tốt đó cũng có một số bất lợi. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn đối với mọi nghĩa vụ liên quan đến doanh nghiệp, khiến hình thức này rất rủi ro. Ngoài ra, cách duy nhất để sole proprietor vẫn giữ nguyên mô hình đó mà tiếp cận được vốn là vay tiền từ ngân hàng hoặc có thể từ thành viên gia đình. Sole proprietorships không thể bán stock như corporation, cũng không thể nhận thêm partners như partnership hay LLC.

[### 13.6 Các cân nhắc bổ sung: Huy động vốn, nơi đăng ký doanh nghiệp và công nghệ](#)

Nhiều yếu tố cùng đóng vai trò trong việc lựa chọn cấu trúc doanh nghiệp phù hợp nhất cho từng doanh nhân. Quyết định này xuất phát từ hình dung của doanh nhân về cách doanh nghiệp dự kiến sẽ vận hành và ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động kinh doanh. Nó bao gồm những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý, thuế và khả năng huy động vốn. Quá trình này cũng có thể bao gồm việc cân nhắc bang tốt nhất để thành lập và vận hành doanh nghiệp, xét đến thuế, quy định và các vấn đề liên quan khác.

[### 13.7 Giảm thiểu và quản lý rủi ro](#)

Rủi ro là một phần của phương trình trong mọi startup. Không có cách nào bảo vệ trước mọi rủi ro. Tuy nhiên, có cách để nhận diện rủi ro, lập kế hoạch cho nó, quản lý nó, giảm thiểu nó và bảo vệ trước nó ở một mức độ nhất định. Chia khóa để hiểu và xử lý rủi ro là không tiếp cận việc khởi nghiệp theo kiểu không tưởng, nghĩ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với

mình. Rủi ro hiện diện ở khắp nơi. Xét về thống kê, sẽ có những điều bất ngờ xảy ra. Vì vậy, cách tiếp cận tốt nhất với rủi ro là cân nhắc và triển khai các chiến lược giúp bạn và doanh nghiệp ứng phó với nó, như thành lập pháp nhân, mua bảo hiểm và theo dõi giám sát.